

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2532

นาย เชาว์ ภู่ เจริญ ยศ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ในชั้นใต้สวนคำร้องของจำเลยที่อ้างว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษามาตามยอมแล้วนั้น ไม่ใช่การสืบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทกันตามคำฟ้องและคำให้การ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคแรก.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยขุดเอาเนื้อดินในที่ดินของจำเลยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ไปถมที่จัดสรรของจำเลย จำเลยไม่ทำคั่นบ่อที่ติดกับที่ดินโจทก์ให้แน่นหนาเป็นเหตุให้น้ำฝนซึ่งตกหนักไหลหลากดันคั่นดินของจำเลยพังน้ำพัดพาเอาดินในที่นาโจทก์ไหลลงสู่บ่อจำเลยคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 216,000 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยขุดดินในที่ดินดังกล่าวไปถมที่
จัดสรร โจทก์กับพวกทำลายคันดินทำนบขอบบ่อทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง
และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เป็นความจริง

โจทก์จำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้โดยจำเลยตกลงจะถมดินในที่ดินของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด

ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับแก้จำเลยอ้างว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยถมดินในที่โจทก์เรียบร้อยแล้ว ที่ดินที่เสียหายตามฟ้องเป็นที่ดินด้านทิศเหนือ แต่ที่ดินที่เสียหายใหม่เป็นที่ดินด้านทิศตะวันตก เป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เหตุตามฟ้องเดิมขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยยังถมดินให้โจทก์ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นการผิดสัญญาโจทก์มีสิทธิขอให้บังคับคดีได้ มีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินการบังคับคดีต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ที่จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 ศาลรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ไว้ไม่ชอบ การเผชิญสืบจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ในชั้นได้สอบสวนคำร้องของจำเลยที่อ้างว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมแล้วนั้น เป็นการได้สอบสวนเพื่อให้ทราบว่าจำเลยปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญา

ประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ต่อศาลหรือไม่ไม่ใช้การสืบพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทกันตามคำฟ้องและคำให้การ จึงไม่ตกอยู่ใน
บังคับที่ต้องยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันไต่สวนไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคแรก...'

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>